

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1052/2538

นาย สมบูรณ์ พินิจมนตรี
นาย ทองหลา บาริสรี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 149, มาตรา 702, มาตรา 805, มาตรา 1336

โจทก์ ลงลายมือชื่อใน หนังสือมอบอำนาจโดยยังไม่กรอกข้อความจำเลยที่1นำ หนังสือมอบอำนาจนั้นไปกรอกข้อความว่าโจทก์มอบอำนาจให้จำเลยที่1เป็นผู้มีอำนาจยื่นคำขอจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทซึ่งเป็นของโจทก์ให้แก่จำเลยที่1โดยโจทก์ไม่รู้เห็นด้วยนิติกรรมการโอนเกิดขึ้นจากการทุจริตจึงตกเป็น โฆษะ ถือเสมือนว่ามีได้มีนิติกรรมการโอนเกิดขึ้น กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทยังคงเป็นของโจทก์จะนั้น การที่จำเลยที่2รับจดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทไว้จากจำเลยที่1จึงไม่เกิดผลให้จำเลยที่2มีสิทธิตามนิติกรรมจำนองโจทก์จึงมีสิทธิขอให้ เพิกถอนนิติกรรม จำนองระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่2ได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ ติดต่อ ให้ จำเลย ที่ 1 พา โจทก์ ไป ขอ กู้ยืม เงินจาก ธนาคาร โดย จดทะเบียน จำนอง ที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ทะเบียน เลข ที่ 317 ของ โจทก์ เป็น ประกัน จำเลย ที่ 1 ให้ โจทก์ลงลายมือชื่อ ใน หนังสือมอบอำนาจ โดย ยัง ไม่ได้ กรอก ข้อความ ต่อมาจำเลย ที่ 1 ได้ กรอก ข้อความ ลง ใน หนังสือมอบอำนาจ ให้ จำเลย ที่ 1เป็น ผู้มีอำนาจ จัดการ ยื่น คำขอ จดทะเบียน

ขาย ที่ดินพิพาท ให้ แก่จำเลย ที่ 1 ใน ราคา 55,000 บาท และ ยินยอม ให้ จำเลย ที่ 1 ทำนิติกรรมใน นาม ของ ตัวการ ทำ กับ ตนเอง ใน นาม ของ ตนเอง ได้ ด้วย ซึ่ง เป็น การ ฝ่าฝืนคำสั่ง ของ โจทก์ ต่อมา จำเลย ที่ 1 นำ หนังสือมอบอำนาจ ปลอม ดังกล่าวหนังสือ ยินยอม ของ ภรรยา โจทก์ ซึ่ง เป็น เอกสาร ที่ จำเลย ที่ 1 ทำ ปลอม ขึ้นทั้ง ฉบับ และ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ของ ที่ดินพิพาท ไป ยื่น คำขอต่อ เจ้าพนักงาน ที่ดิน ขอ ทำนิติกรรม โอน ขาย ที่ดินพิพาท ให้ แก่จำเลย ที่ 1 เจ้าพนักงาน ที่ดิน หลงเชื่อ จึง ดำเนินการ ให้ และ ใน วันเดียวกัน นั้นเอง จำเลย ที่ 1 ได้ นำ ที่ดินพิพาท ไป จดทะเบียน จำนอง ไว้ แก่จำเลย ที่ 2 เพื่อ เป็น ประกัน การกู้ยืมเงิน ของ จำเลย ที่ 1 จำนวน 50,000 บาท ต่อมา จำเลย ที่ 1 ได้ จด ทะเบียน เพิ่ม วงเงิน จำนอง อีกจำนวน 20,000 บาท โดย จำเลย ที่ 2 รู้ อยู่ แล้ว ว่า จำเลย ที่ 1 ไม่ใช่เจ้าของ ที่ดินพิพาท จึง เป็น การกระทำ ที่ ไม่สุจริต ทั้ง โจทก์ มิได้รู้เห็นเป็นใจ กับ จำเลย ทั้ง สอง แต่อย่างใด ขอให้ บังคับ จำเลย ที่ 1ไป จด ทะเบียน เพิกถอน นิติกรรม ชื่อ ขาย ที่ดินพิพาท ระหว่าง โจทก์ กับจำเลย ที่ 1 และ ให้ จำเลย ที่ 2 ไป จดทะเบียน เพิกถอน นิติกรรม จำนองระหว่าง จำเลย ที่ 1 กับ จำเลย ที่ 2 หาก จำเลย ทั้ง สอง ไม่ปฏิบัติ ตามให้ ถือเอา คำพิพากษา ของ ศาล แทน การแสดง เจตนา กับ ให้ จำเลย ที่ 2ส่งมอบ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ของ ที่ดินพิพาท คืน ให้ แก่ โจทก์หาก ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ เจ้าพนักงาน ออก ใบแทน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ของ ที่ดินพิพาท ให้ แก่ โจทก์

จำเลย ที่ 1 ขาดนัด ยื่นคำให้การ และ ขาดนัดพิจารณา

จำเลย ที่ 2 ให้การ ว่า ก่อน จดทะเบียน จำนอง ที่ดินพิพาทจำเลย ที่ 2 ได้ ตรวจ ดู ปรากฏว่า มี ชื่อ จำเลย ที่ 1 เป็น ผู้มีสิทธิครอบครอง โดย จำเลย ที่ 1 ชื่อ มาจาก โจทก์ จำเลย ที่ 2 ได้ จดทะเบียนรับ จำนอง ที่ดินพิพาท ต่อ เจ้าพนักงาน ที่ดิน โดยสุจริต และ เสีย ค่าตอบแทนเป็น เงิน จำนวน 70,000 บาท โดย จำเลย ที่

2 ไม่รู้ ว่า จำเลย ที่ 1 ไม่ใช่ เจ้าของ ที่ดินพิพาท ตาม พฤติการณ์ ที่ โจทก์ ลงลายมือชื่อ ในหนังสือมอบอำนาจ โดย ไม่ได้ กรอก ข้อความ เพื่อ ให้ จำเลย ที่ 1 กระทำการ แทนถือว่า เป็น การกระทำ ที่ ทำให้ บุคคลภายนอก หลงเชื่อ ว่า จำเลย ที่ 1 มีอำนาจ กระทำ ได้ การกระทำ ของ โจทก์ จึง เป็น ความประมาท อย่างร้ายแรงโจทก์ จะ อ้าง เอาความ ประมาท ดังกล่าว มา เพิกถอน สัญญาจำนอง ระหว่างจำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 ไม่ได้ โจทก์ ใช้ สิทธิ ไม่สุจริต ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ให้ จำเลย ที่ 1 ไป จดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรม ชื่อ ขาย ที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 317 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัด ขอนแก่น ระหว่าง โจทก์ กับ จำเลย ที่ 1 หาก ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ส่วน จำเลย ที่ 2 ให้ยกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว คดี เฉพาะตัว จำเลย ที่ 1 ข้อเท็จจริง พังเป็น ยุติ ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ว่า โจทก์ ลงลายมือชื่อใน หนังสือมอบอำนาจ โดย ยัง มิได้ กรอก ข้อความ ต่อมา จำเลย ที่ 1 ได้ นำหนังสือมอบอำนาจ ไป กรอกข้อความ ว่า โจทก์ มอบอำนาจ ให้ จำเลย ที่ 1 เป็น ผู้มีอำนาจ ใน การ ยื่น คำขอ จดทะเบียน ขาย ที่ดินพิพาท ให้ แก่จำเลย ที่ 1 โดย โจทก์ มิได้ รู้เห็น ยินยอม จากนั้น จำเลย ที่ 1 นำหนังสือมอบอำนาจ ดังกล่าว ไป จดทะเบียน โอน ขาย ที่ดินพิพาท ให้ แก่จำเลย ที่ 1 และ ใน วันเดียว กัน นั้นเอง จำเลย ที่ 1 ได้ นำ ที่ดิน

พิพาทไป จดทะเบียน จำนอง ไว้ แก่ จำเลย ที่ 2 เพื่อ เป็น ประกัน การกู้ยืมเงินของ จำเลย ที่ 1 ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย มี ว่า โจทก์ จะ ขอให้ เพิกถอนนิติกรรม จำนอง ระหว่าง จำเลย ที่ 1 กับ จำเลย ที่ 2 ได้ หรือไม่ เห็นว่าเมื่อ นิติกรรม การ โอน ที่ดิน พิพาท มา เป็น ของ จำเลย ที่ 1 เกิดขึ้น จากการทุจริต และ โจทก์ มิได้ รู้เห็น ยินยอม ด้วย นิติกรรม การ โอน จึง ตกเป็นโมฆะ และ ต้อง ถือ เสมือน ว่า มิได้ มี นิติกรรม การ โอน เกิดขึ้น เลยกรรมสิทธิ์ ใน ที่ดินพิพาท ยัง เป็น ของ โจทก์ อยู่ ตาม เดิม หา ตก ไป เป็น ของจำเลย ที่ 1 ไม่ และ เมื่อ จำเลย ที่ 1 ไม่มี กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดินพิพาทแล้ว จำเลย ที่ 1 ก็ ไม่มี สิทธิ จะ เอา ที่ดินพิพาท ไป จำนอง แก่ ใคร ได้ฉะนั้น การ ที่ จำเลย ที่ 2 จดทะเบียน รับ จำนอง ที่ดินพิพาท ไว้ จากจำเลย ที่ 1 ผู้ไม่มี สิทธิ จะ จำนอง ได้ จึง ไม่ เกิด ผล ให้ จำเลย ที่ 2 มีสิทธิ ตาม นิติกรรม จำนอง นั้น โจทก์ จึง มีสิทธิ ขอให้ เพิกถอน นิติกรรมจำนอง ระหว่าง จำเลย ที่ 1 กับ จำเลย ที่ 2 ได้ เมื่อ วินิจฉัย ดังนี้ปัญหา ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ที่ ว่า โจทก์ ประมาท เลินเล่อ อย่างร้ายแรงหรือไม่ จำเลย ที่ 2 รับ จำนอง ที่พิพาท โดยสุจริต หรือไม่ จึง ไม่จำต้องวินิจฉัย ฎีกา ของ โจทก์ ฟังขึ้น "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย ที่ 2 ไป จดทะเบียน เพิกถอน นิติกรรมจำนอง ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ทะเบียน เลขที่ 317ตำบล หหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัด ขอนแก่น ระหว่าง จำเลย ที่ 1กับ จำเลย ที่ 2 หาก ไม่ ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนาคำขอ อื่น นอกจาก นี้ ให้ ยก นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุดิ-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1.เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันที่ดินมีราคาสูงมากการซื้อที่ดินของบางคนต้องใช้ระยะเวลาทำงานเก็บหอมรอมริบตลอดชีวิตจึงจะมีสิทธิซื้อได้สักหนึ่งแปลงและผู้ซื้อที่ดินแทบทุกรายก็จะตรวจสอบเพียงว่าผู้ที่นำที่ดินมาขายเป็นผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินหรือหนังสือสำคัญอื่นๆหรือไม่เท่านั้นแทบไม่มีผู้ซื้อคนใดคิดก้าวล่วงไปตรวจสอบว่าผู้ขายได้กรรมสิทธิ์มาโดยชอบหรือไม่อย่างไร ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ปรากฏข้อเท็จจริงในคำฟ้องของโจทก์ด้วยว่าโจทก์ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจโดยไม่กรอกข้อความมอบให้จำเลยที่1นำไปขอกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยจดทะเบียนจำนองที่ดินของโจทก์ไว้เป็นประกันแต่จำเลยที่1กลับนำไปกรอกข้อความโอนขายให้แก่ตนเองแต่ข้อเท็จจริงนี้ไม่ปรากฏในส่วนทางนำสืบส่วนวินิจฉัยของศาลฎีกาไม่ทราบว่าเป็นเพราะโจทก์ไม่นำสืบหรือโจทก์นำสืบไม่ได้ความตามฟ้อง เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินทำนองเดียวกับเรื่องนี้แต่ส่วนใหญ่จะวินิจฉัยด้วยว่าการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจโดยไม่กรอกข้อความนั้นผู้ลงลายมือชื่อมีความประสงค์ให้ผู้รับมอบอำนาจไปทำนิติกรรมอะไรแล้วผู้รับมอบอำนาจนำไปกรอกข้อความและทำนิติกรรมตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่หรือเป็นเรื่องของการตั้งตัวแทนหรือไม่ตัวอย่างเช่นคำพิพากษาศาลฎีกา

ที่1856/2498ที่1048/2536ที่1605/2506ที่1601/2512ที่751-

2/2517ที่671/2523ที่4708/2533และที่4879/2533 2.แนวคิดเรื่องการมอบอำนาจของตัวการให้ตัวแทนดำเนินการต่างๆแทนไม่ว่าจะเป็นการทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยว

กับที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอาคารบ้านเรือนโดยตัวการเพียงแต่ลงลายมือชื่อไว้ในช่องผู้มอบอำนาจนั้นมีความพิพาททางกฏหมายบ้างฉบับวินิจฉัยว่าผู้มอบอำนาจจะอ้างเอาความประมาทเลินเล่อของตนมาเป็นข้อไม่ให้ต้องรับผิดชอบไม่ได้การที่ศาลฎีกาวินิจฉัยเช่นนี้เพื่อกันบุคคลภายนอกผู้สุจริตเป็นสำคัญ ข้อเท็จจริงคดีนี้เป็นกรณีที่โจทก์ลงลายมือชื่อไว้ในหนังสือมอบอำนาจซึ่งยังมิได้กรอกข้อความว่ามอบอำนาจให้จำเลยที่1ทำการใดภายหลังต่อมาจำเลยที่1ได้กรอกข้อความว่าโจทก์มอบอำนาจให้จำเลยที่1เป็นผู้มีอำนาจยื่นคำขอจดทะเบียนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่1โดยโจทก์มิได้ยินยอมแล้วจำเลยทำหนังสือมอบอำนาจไปดำเนินการจดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่1และในวันเดียวกันนั้นเองจำเลยที่1จดทะเบียนจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวไว้แก่จำเลยที่2เป็นการประกันการกู้ยืม ส่วนในคำฟ้องโจทก์อ้างว่าโจทก์ขอให้จำเลยที่1พาโจทก์ไปขอกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยจะจำนองที่ดินของโจทก์เป็นประกันจำเลยที่1ขอให้โจทก์ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจโดยไม่กรอกข้อความแล้วมอบให้จำเลยไว้ซึ่งต่อมาจำเลยกลับไปดำเนินการดังที่กล่าวข้างต้น ท่านผู้อ่านคงสามารถลำดับข้อเท็จจริงเรื่องนี้ได้แล้วนับแต่มีการมอบหนังสือมอบอำนาจแก่จำเลยที่1จนกระทั่งถึงจำเลยที่1จดทะเบียนจำนองที่ดินพิพาทแก่จำเลยที่2เพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินจากจำเลยที่2 ในคำวินิจฉัยของศาลฎีกามีประเด็นน่าศึกษากล่าวคือเมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมื่อนิติกรรมโอนที่ดินพิพาทมาเป็นของจำเลยที่1เกิดขึ้นโดยสุจริตและโจทก์มิได้รู้เห็นยินยอมด้วยนิติกรรมการโอนจึงตกเป็นโมฆะและต้องถือเสมือนว่ามิได้มีนิติกรรมการโอนเกิดขึ้นเลยกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทยังเป็นของโจทก์อยู่ตามเดิมและเมื่อจำเลยไม่มีกรรมสิทธิ์จำเลยย่อมไม่มีสิทธิเอาที่ดินพิพาทไปจำนองแก่ใครได้การที่จำเลยที่2จดทะเบียนรับจำนองจากจำเลยที่1ผู้ไม่มีสิทธิที่จะจำนองได้จึงไม่เกิดผลให้จำเลยที่2มีสิทธิตามนิติกรรมจำนองนั้นศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยประเด็นที่ว่าโจทก์ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่และจำเลยที่2รับจำนองที่ดินพิพาทไว้โดยสุจริตหรือไม่ ปัญหาจึงมีว่ากรณีข้อเท็จ

จริงเช่นนี้จะถือว่าเปลี่ยนแนวเดิมไปหรือไม่ที่ว่าหากผู้มอบอำนาจประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงแล้วย่อมไม่อาจอ้างตนให้พ้นความรับผิดชอบอันนั้นได้
เป็นเรื่องที่ต้องติดตามและศึกษาเรื่องนี้กันต่อไปเพราะหากถือตามแนวนี้นุคคลที่สาม
ซึ่งสุจริตและเสียค่าตอบแทนย่อมเสียหายแต่ถ้ามองในทางกฎหมายและผู้มอบ
อำนาจแล้วก็นับว่ามีเหตุผลเช่นกัน สมภาพ บัวยังยืน พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา